



ביתא רוטשילד בע"מ

חוזה מתכנן קונסטרוקציה

רוטשילד – פינאי בינוי

חיפה

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 525651194

מס' חוזה: CONT-10-2310

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסה 1.0 חוזה]

אבנר ארם
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-375456-52

פרויקט:

בינוי

ספק:

חוזה מתכנן קונסטרוקציה

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל בין

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
רחוב שדרות המגינים 53, חיפה
513754564

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם זהה:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, פתחי-הפאנלים, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, עפ"י דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

מס' חוזה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסה]

פרויקט: רוטשילד - פינ

ביתא
אנונו רפי
הנדסת מבנים
בע"מ

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.מ. 515851194

- "שירותי המתכנן"/ "השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב'.
- "המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת, וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.
- מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.
- "החוזה" - חוזה זה על נספחיו.
- "הדין" - כהגדרתו בחוק הפירושים לרבות כל הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.
- "הרשות המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.
- "חוזה הפיתוח" - כמוגדר בנספח א'.

1.2 הכותרות בחוזה זה לא ישמשו בפירושו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

- נספח א' - נספח כללי;
 נספח ב' - שירותי המתכנן;
 נספח ג' - לוח זמנים;
 נספח ד' - שכר המתכנן;
 נספח ה' - תשלומי שכר המתכנן;
 נספח ו' - הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
 נספח ז' - מפרט ביטוחי המתכנן;
 נספח ז' - אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
 נספח ח' - רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
 נספח ט' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
 נספח י' - נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

- 2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את בצוע שירותי המתכנן.
- 2.2 המתכנן מצהיר ומאשר כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת בצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי דין למתן שירותי המתכנן, לרבות, עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, וכי יש בידו רישיון תקף לביצוע עפ"י דין של שירותי המתכנן, כי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המתכנן מצהיר כי ידוע לו ששירותי המתכנן עפ"י חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת עפ"י שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' להלן. המתכנן מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה ובנספח ב' כאמור.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

CONT-10-2310 מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [ע"פ חוזה]

פרויקט: רוסטילד - פיני

זמנו רפי

הנציג מבינים

בע"מ

הנדסת מבנים בע"מ
 ח.פ. 51-375456

© וקלר, ברגמן ושות' עורכי דין

רוטילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון ובצוע שירותי המתכנן, הכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן להשתתף בתאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רשום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח א' ועל המתכנן להיות בקשר מתמיד אתו ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר, וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם בצוע שירותי המתכנן, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר המתכנן כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב להפיק את כל התכניות מושא תווה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' ועפ"י הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים, לקבלנים ולכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במשרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר כי אין לו ולא תהיה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת בצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש מאורגן ומצויד באופן שיאפשר בצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות תווה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו - להורות למתכנן מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבון ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

רונטליה:

מס' חוזה:

סטטוס:

גרסה: [גרסה חוזה]

בינו

מס' חוזה:

אונור רפי

מס' חוזה:

הנחיות הבנייה

מס' חוזה:

בע"

מס' חוזה:

3.4 מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' להלן, מנהל הראשי של המתכנן למטרת ביצוע החוזה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין.

המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שרותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 הזכות למזמין לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין, וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אשור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המתכנן מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שרותי המתכנן. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא ישא בכל אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות לרבות עם הרשות המקומית בכל הנוגע לשרותי המתכנן וכל הכרוך בכך יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש כל תכניות או תיקונים לתכניות לאשור הרשויות המוסמכות אלא אם כן אושרו קודם לכן ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית אלא באשורו המוקדם של המזמין.

4.2 אלא אם כן ורק במידה שיוסמך לכך ע"י המזמין בכתב לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות או הנחיות במישרין לקבלן הראשי או לקבלן העבודה או לנהל עימם מו"מ ביחס למחירים או דרכי ביצוע הכרוכים בשנוי מחירים, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שרותי המתכנן כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שרותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן או מטעמו. כן רשאי המנהל לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'.

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

המסמך = חוזה

פרויקט:

גיתא ורשילוב בע"מ
[מסמך חוזה] 515851194

סטטוס:

גרסה:

גרסת חוזה:

המסמך = חוזה

פרויקט:

אברהם רפי
הנדסת מבנים
ח.פ. 51-375456

- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המתכנן או לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם להסכם זה, אין בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בכך כדי להטיל על המנהל או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי בצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' (להלן: "לוח הזמנים"). כל שרות הכלול בשירותי המתכנן אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח בצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות קבלנים אחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בבצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' אלא אם כן הודיע למזמין תחילה כי הגיע לדעתו מועד בצוע שלב זה וקבל מהמזמין אשר בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן כי התחייבויות היועצים, הקבלנים ויתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכניות, הנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בבצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בבצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק רק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים ובאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

מס' חוזה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסה חוזה]

רוטשילד - פיני

בינו

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

פרויקט:

הנדסת מבנים

הנדסת מבנים

בע"מ

51-375450

6.5.4. המנהל אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחור בבצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בבצוע שירותי המתכנן אלא באשור המנהל בכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב- 1 לכל חודש גרגוריאני, וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן, ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר פרטים ודיווח לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי החוזה.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן ישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים ולמעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבל התזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין, לרשויות המוסמכות, או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל יוזמנו על ידי המתכנן רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה', וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שקול דעתו הבלעדי.

אכזר רפפוריקט: רוסטילד - פינו
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-56-375-61
הנדסת מבנים
אגודת רפי
בינו
תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: []
מס' חוזה: CONT-10-2310
סטטוס: []
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-56-375-61

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי בצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השרות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש כי השכר האמור בנספח ד' הוא סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו הינו המצאת הצהרה לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, מוסכם בזה כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין יהיה רכוש החברה. מובהר בזה כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהייה הפרה יסודית של החוזה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן הינם הצגת רשיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן ככל שהמתכנן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב לפי דרישת המנהל לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספח ב' או ג', ובצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שרותי המתכנן אלמלא השנויים, יהיה המתכנן זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שבצע עקב השינויים האמורים. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן בצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה לא יהיו שנויים עילה לשנוי בלוח הזמנים אלא באשור המנהל בכתב.

8.3 למרות האמור בסעיף 8.2 לעיל לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות או לקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.¹

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

5154
בית
החל

CONT-10-2310 :מס' חוזה

:סטוס

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט:

אגרון רפי
הנדסת מבנים בע"מ
51-37456-4
מ.נ.

8.4 המתכנן מתחייב להכין עבור רוכשים שיבקשו זאת תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.
מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכש בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין רוכש בעניין קביעת מחיר השינויים תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **בנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **בנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדן בישראל ובעלת מוניתין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

מס' חוזה: CONT-10-2310

טווח: []

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסת חוזה]

תאריך: []

מס': []

מס': []

מס': []

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-375450-990

ביתא דוטסילד בע"מ
ח.פ. 515851194

- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלופה כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלופה כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובחר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

רשמי - פנימי

פרויקט:

[פירוט חוזה]

סטטוס:

גרסה:

אנוני רפי

ספק:

הנדסת מבנים

גיל

אנוני רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-51375456
ספק:

רשמי - פנימי
פרויקט:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

מס' חוזה: CONT-10-2310

סטטוס: [פירוט חוזה]

גרסה:

אנוני רפי
הנדסת מבנים
גיל

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך בצוע שרותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינם בידו יערכם המתכנן בכל ההקדם האפשרי וימסרם למזמין.
- 10.2 עם גמר שרותי המתכנן ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והבצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי זיירים, ודיסקטים המכילים את התכנון כמדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות ודיסקטים כשהן מעודכנות עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 לפי דרישת המזמין ימסור המתכנן למזמין בנוסף לאמור לעיל סדרה אחת של אורגינלים או סמי אורגינלים, לפי בחירת המזמין, של כל התכניות כשהן מעודכנות כאמור לעיל. כמו כן חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין עפ"י סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות החוזה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו עפ"י התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או בין המזמין לבין עובדי המתכנן ואין בהוראות חוזה זה כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה כי המתכנן ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יחיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדיו המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה - תשלומי מס הכנסה והבטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

רוטשילד - פינ

אברהם רפפוריקט:

סטטוס:

גרסה:

בינוי

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

ח.פ. 4-375456-9

הנדסת מבנים

ב"ש 11

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

11.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מעובדי המתכנן ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עליות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקות ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 יום מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר עפ"י קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' 1 - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב - ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' 1-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

12.1.4 הזכות למזמין תוך 12 חודש מהבאת החוזה לגמר כאמור לחדשו, ובמקרה זה יהיה המתכנן חייב לפי דרישת המזמין לחדש את שרותי המתכנן עפ"י תנאי החוזה.

12.2 במקרה שהחוזה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות עפ"י מצוות הדין) יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל זכאי המזמין לבטל החוזה, לפי שקול דעתו הבלעדי - בלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תקן הפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

הנדסה מבנים בע"מ
ח.פ. 51-375456-4
ארכיון רפ"י

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: רחשילד - בית

בינוי

ספק: אגוז רפ"י

הזמן להגשת

ה"מ

סטטוס:

גרסה: (חובה חוזה)

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ביתא רחשילד כו
ח.פ. 51-375456-4

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המתכנן נפטר, המתכנן הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.1.6. המתכנן הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה למתכנן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהמתכנן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שותד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא בצע עד לבטול החוזה וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' - ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2 יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים עפ"י חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום עפ"י סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום עפ"י הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר או ביטולו יהיה המזמין זכאי למסור את בצוע המשך שירותי המתכנן לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן או לנכות מכל סכום שייגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

הנדסת מבנים בע"מ
51-378656-4
גרסת חוזה: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: CONT-10-2310
סטטוס:
ביתא רוטשילד בע"מ
515851194.ח.פ.
רוטשילד - פינוי
גרסה:
תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מס' חוזה:
סטטוס:
הנדסת מבנים בע"מ
51-378656-4
גרסת חוזה: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: CONT-10-2310
סטטוס:
ביתא רוטשילד בע"מ
515851194.ח.פ.
רוטשילד - פינוי
גרסה:
תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מס' חוזה:
סטטוס:
הנדסת מבנים בע"מ
51-378656-4
גרסת חוזה: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: CONT-10-2310
סטטוס:
ביתא רוטשילד בע"מ
515851194.ח.פ.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) פגיעה במוניטין או הפסד לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל המשך ביצוע שרותי המתכנן או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית עפ"י החוזה ואחראי וערב כלפי המזמין לבצוע התחייבויות המתכנן לפי החוזה.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו עפ"י החוזה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותורפה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט יהיה נובע מאי עמידתו בהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי החוזה כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש כי בצד כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י החוזה מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י החוזה שעליו לקיים עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה, לעכב בצד התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה או/וגם עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

מס' חוזה: CONT-10-2310

טקסט: [טקסט חוזה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה:

הנדסת מתקנים
רשמי
מס' חוזה: 515851154
מס' תיק: 375456-4
מס' ק: 515851154

ביתא רונטשילד בע"מ
ח.פ. 515851154

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים בנפרד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח "א". אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח "א".

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלומנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

אנו רוצים
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4
51-375456

מס' חוזה: CONT-10-2310
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רוסטילד - בינוי
ספק: אנוס רפי
הנדסת מבנים בע"מ

רוסטילד בע"מ
51585111

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אנונו רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-56-3751-51

[שם צד א]
המוזמין

אנונו רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-56-3751-51

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
המתכנן

אנונו רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-56-3751-51

משה לוי, עו"ד
מ.ר. 22464, חיפה
המגנים 53, חיפה
04-6144567

משה לוי, עו"ד
מ.ר. 22464, חיפה
המגנים 53, חיפה
04-6144567

אני הח"מ, משה לוי, עו"ד, מ.ר. 22464, חיפה, המגנים 53, חיפה, 04-6144567, מאשר כי הייה שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתו המשותפת בצירוף חותמת החברה מחליפה את חתימתו של המתכנן לעצמו.

תאריך: 21/9/25
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: משה לוי, עו"ד, מ.ר. 22464, חיפה, המגנים 53, חיפה, 04-6144567, טל': 04-6144567

אנונו רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-56-3751-51

מס' חוזה: CONT-10-2310

פרויקט: פינוי תבנית מתכנן קונסטרוקציה

סטטוס: [] [] []

גרסה: [] [] []

נספח "א"
נספח כללי

1. הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בחיפה - חיפה, רוטשילד - פינוי בינוי לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 3040614213 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממכתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם לחוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - חיפה.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2. המנהל הוא: איג'י רפי אנונו

3. התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

4. בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: רפי ואנונו
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: היועץ ידאג לתגבר את צוות העובדים בהתאם לדרישה והצורך לעמוד ללוי"ז שיקבעו בהמשך

5. המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: רפי אנונו

6. הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 5156-4

אנונו רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 51-375456-4

פרויקט:	רוטשילד - פינוי	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-10-2310
ספק:	אנונו רפי	גרסה:	סטטוס:	
		[גרסת חוזה]		

נספח "ב"שירותי המתכנן

1. כללי:

1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון קונסטרוקציה לבנייה קונבנציונאלית, טרומית ו/או מתועשת. ובחירת והמלצה על שיטת הביצוע.
- ב. תכנון שיטות הביסוס למבנים השונים בפרויקט, כולל תכנון וליווי בדיקות העמסת קרקע דינמית וסטטית.
- ג. ביצוע חישובי יציבות סטטיים ואנליזות דינאמיות.
- ד. בדיקות וניתוח עומסים אופקיים.
- ה. ביצוע אנליזות במנהרת רוח ככל ונדרש ע"י המזמין.
- ו. תכנון מערכת הדיפון, העיגון והחפירה.
- ז. שילוב מערכות האיטום והבידוד התרמי בתכנון הקונסטרוקציה (מתוכנן ע"י אחרים), לאלמנטים במגרשים (קירות תומכים, גדרות, מעקות, ביסוס עמודי תאורה, פרגולות ואלמנטים בפיתוח), למבנה מכירות ו/או לדירה לדוגמא.
- ח. תכנון קונסטרוקציה ואיטום (מתוכנן ע"י אחרים) לחדרי טרנספורמציה, קירות תומכים, גדרות, מעקות, ביסוס עמודי תאורה, פרגולות וכל האלמנטים בפיתוח בשטחים ציבוריים והפרטים.
- ט. אופציה לבחירת המזמין: תכנון קונסטרוקציה, שילוב מערכות איטום ובידוד תרמי מוקדם וסופי (מתוכנן ע"י אחרים). ליווי ויעוץ למזמין לבדיקת ואישור התכנון המפורט שיוכן ע"י הקבלן.
- י. תכנון הקונסטרוקציה יתבצע תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת ניהול קבצים כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת ניהול קבצים בלבד.

1.2 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצע בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.

- ב. ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין.

מס' חוזה: CONT-10-2310

פרויקט: רוטשילד - פינאי תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

סטטוס: [מחזור חוזה]

גרסה: [גרסת] גרסה: 515851194

פסק: אנוני רפי הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 515851194

רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

- ג. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.
- ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.
- 1.4 המהנדס יידרש לבצע את תכנון הקונסטרוקציה גם על סקיצות אדריכליות, גם על תכנון מוקדם וגם על תכנון לא סופי, וזאת לרמה שתידרש ותוגדר ע"י האדריכל ו/או מנהל הפרויקט.
- 1.5 המהנדס יציג תכנון אלטרנטיבות קונסטרוקטיביות ואומדנים לקבלת החלטות על חלופות.
- 1.6 המהנדס יציג את האלטרנטיבות הקונסטרוקטיביות הכלכליות ביותר המתאימות למבנה, כאשר אם יתברר לאחר מכן שהיו קיימות אלטרנטיבות כלכליות יותר, המהנדס מתחייב לעדכן את התכנון על חשבונו ובלוח הזמנים הקצר ביותר שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.7 המהנדס יעמוד וישמור על עקרונות תכנון הקונסטרוקציה המוקדם כולל מסגרת התקציב במהלך התכנון המפורט לביצוע. במקרה של שינוי אדריכלי או כל שינוי אחר אשר ייתכן שיגרום להריגה תקציבית, יתריע המהנדס למנהל הפרויקט/למזמין מבעוד מועד.
- 1.8 תכניות הקונסטרוקציה תופצנה ליועצים ולקבלנים בפורמט דיגיטלי בלבד.
- 1.9 תכניות סופיות לביצוע ישלחו לאתר לביצוע, כחודש לכל הפחות לפני ביצוע האזור הרלוונטי לביצוע על ידי הקבלן. ייתכן שינוי בלוחות הזמנים בתיאום עם הקבלן ובתנאי שלקבלן לא תהיינה טענות על עיכובים.
- 1.10 תכניות הקונסטרוקציה תהיינה מאושרות ומתואמות על פי תכניות כל היועצים, בטרם תועברנה לביצוע הקבלנים.
- 1.11 לא יהיו עיכובים בביצוע הקבלנים כתוצאה מחוסר באספקת תכניות קונסטרוקציה לביצוע מאושרות על ידי כל היועצים.
- 1.12 זכותו המלאה של המזמין להחליף את המתכנן במקרה של אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח', ללא כל זכות לטענה ו/או דרישת פיצוי ע"י המתכנן.
- 1.13 קיימת אפשרות למזמין לקיזוז / מתן קנסות עקב אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח'.

CONT-10-2310
מס' חזרה:
סטטוס:
515851844

רשמי - פנימי
בינוי
אונת רפי
הנדסת מבנים בע"מ
51-375154-4

2. הגדרות:

- 2.1 "תכנון מוקדם" – סכמה המתארת את המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה ואת חומרי הבניה של חלקי השלד.
- 2.2 "תכנון סופי" וחשבון יציבות - חשבון יציבות בחלופות לפי סוגי הבניה השונים ערוך בהתאם לחוק התכנון והבניה, בהתאם לתקנים הישראליים ובינלאומיים ובהתאם להנחיות והוראות המזמין. הכנת חישוב יציבות לרשויות תידרש לפי חוקי התכנון והבניה כולל חתימת המתכנן על החישובים הנ"ל.
- 2.3 "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את המסמכים הטכניים לביצוע המבנה.
- 2.4 "תכנון מפורט" – תכניות מפורטות, פרטים, מפרטים, מסמכים וכל הדרוש לביצוע מכרזים בין הקבלנים ואו לביצוע המבנים בשטח.
- 2.5 "פיקוח עליון" – פיקוח עליון על הקמת וסימון היסודות, שלד המבנים והאלמנטים הקונסטרוקטיביים.

3. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

התכנון יבוצע בהתאם לאופי הבנין והפרויקט ובהתאם לחוקים והתקנות הקיימים במועד תכנון הפרויקט.

התכנון יזל יבדקו ע"י מתכנן מטעם החברה

הנתונים הנ"ל ישולבו במכרז לקבלן ויחושבו ע"י הקונסטרוקטור במידת הצורך בתום השלד (לפי תכנון).

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והאדריכל בכל הקשור למערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה, בירורים באתר במידת הצורך, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. קביעת עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנים בתיאום עם האדריכל והיועצים.
- ד. קביעת סכמה סטטית ראשונה של המבנה, הכנת תכניות מוקדמות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית העקרונית של המבנים.

פרויקט: 51-375456-4
גרסה: [גרסת תיזה]
מס' חזרה: CONT-10-2310
ספק:

ביתא רוסטילד בע"מ
ח.פ. 515851194

- ה. תכנון מוקדם תוך בחינת חלופות על בסיס הנדסי וכלכלי.
- ו. בירורים ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים בקשר לבעיות טכניות, חוקיות ואחרות הכרוכות בתכנון העבודה ההנדסית ו/או בקבלת אשור הרשויות הנ"ל לביצועה.
- ז. הכנת תכניות מוקדמות של עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית, של המבנה ושל חומרי הבניה, בתיאום עם האדריכל ובמספר חלופות לפי דרישת נציג המזמין והכנסת שינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, לרבות הצגת אומדנים.
- ח. הכנת תכניות מוקדמות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית, מערכת החיפויים ואת חומרי הבניה בתיאום עם האדריכל ובאישורו של נציג המזמין.
- ט. הכנת אומדנים תקציביים כולל-פתח-פשוט, לצורך בדיקת חלופות תכנון, בהתאם לדרישת המזמין ונציגו. ביצוע חישובים סטטיים ועריכת אומדן ראשוני של ערך שלד המבנים.
- י. שילוב המלצות יועץ האיטום לחלופות פתרונות האיטום בחלקי המבנה השונים (למעבר מים, לחות, אויר, גז ראדון וכו').
- יא. שילוב המלצות יועץ הבידוד התרמי לחלופות לבידוד תרמי בחלקי המבנה השונים.
- יב. הכנת פרוגרמה של האלטרנטיבות השונות, המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, עלויות הקמה, עלויות תפעול והיבטי תפעול ותחזוקה וכו'.
- יג. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת למזמין, למתכנן וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על – ידי המזמין.

3.2 תכנון סופי וחשבון יציבות :

- א. ייעוץ לאדריכל בכל הנוגע לקונסטרוקציה במבנה בשלב התכנון הסופי. תכנון מוקדם לפי האלטרנטיבה שתיבחר על ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין.
- ב. מתן המלצות למזמין ולמתכננים בכתב ו/או על ידי שרטוטים, כולל פתרון פרטים ייעודיים.
- ג. השלמת חשבון יציבות מלא ומפורט של כל אלמנט ואלמנט בבניין ולמערכות החיפויים בהתאם לתקנים ישראלים ובינלאומיים.
- ד. הגשת חשבון יציבות לרשויות כנדרש לפי התקנות הקשורות בחוק התכנון והבניה כולל חתימת מהנדס מטעם המתכנן על החישובים, בה הוא מקבל אחריות על חישובים אלה בהתאם לתקנות הנ"ל.
- ה. החישובים הנ"ל יוגשו עפ"י דרישות מהנדס העיר ו/או דרישות ועדות התכנון.

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

רוטשילד - פיני

ספק:

[חתימה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

אנוני רפי

ספק:

מחשבות ופיקס

ב.נ.י.

רוטשילד - פיני
5851194 מ.ח.

אנוני רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-375956-1 פרויקט:

- ד. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפיקוח העליון ולביקורת בתחום הקונסטרוקציות. כמו כן יכין ויחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הביצוע ועד לקבלת תעודת גמר.
- ה. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, וטיפול באישורן כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.
- ו. הכנת תכניות לאשור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ז. אשור התכנון הסופי של היועצים.
- ח. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- ט. עדכון האומדן הראשוני המשוער של ערך שלד המבנים השונים והעבודות הנלוות, ככל ויידרש.
- י. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

3.3 תכנון מפורט:

א. כללי:

- התכנון המפורט יתאים לסוג הבנייה שתיבחר ע"י המזמין.
- אישור תכנון תבניות בראנוביץ' / טרומי / ככל ונדרש.
- פירוט הזיון בכל תכניות הקונסטרוקציה, יכיל מספר מסוים ומדויק של הברזלים עם אורכם המדויק, כולל: פירוט ברזל ראשי ומחלק, מספר מדויק של חישוקים עם סימון חלוקתם והמרחקים ביניהם והיכן יתחיל החישוק הראשון, במיוחד בתקרת צלעות, אורך הזיון ומספר החישוקים בעמודי יסוד בהתאם להנחה של עומק הביסוס המשוער; בנפרד או על כל גיליון של תכניות קונסטרוקציה, תופיע רשימת הברזל של אותה התכנית.
- בכל תכנית יופיעו סוג הבטון והפלדה הנדרשים והוראות נוספות של המתכנן.
- תכנית זיון לאלמנטים טרומיים תכלול גם פרטי עיגון להרמה והשענה בזמן ההרכבה ופרטי חיבור למבנה.

ב. תכנית יסודות:

תרשים יסודות ועמודי יסוד כולל:

- מרחקים בין צירי היסודות, מרחקים וגדלים של עמודי היסוד והתייחסותם לקו הבניין;
- מתווה (שנורגריסט) בכל הבניין;
- פרט כלונס, או פלטת יסוד טיפוסית;
- פרט רפסודות ו/או פלטות יסוד ו/או כלונסאות ו/או בארות משותפים או מיוחדים;
- רשימת פרטי רפסודות, פלטות יסוד, בארות וכלונסאות, כולל: מידות גיאומטריות ופרטי זיון וכן העומסים המועברים ע"י היסודות;
- רשימת עמודי יסוד, כולל: מידות גאומטריות ופרטי זיון;

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה מס' חוזה: CONT-10-2310

גרסה: [גרסת] סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: רחטשילד – פינתי
בינוי
ספק: אנוני רפי
הנדסת מבנים
בע"מ

אנוני רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-375456-51

ביתא רחטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

- הוראות ותוכניות מפורטות לגבי ביצוע חפירות, מילויים, דיפונים ועוגנים הקשורים בעבודות החפירה למרתפים וליסודות;
- מאמצי קרקעי שלפיהם חושבו היסודות.

ג. תכנית קורות היסוד :

- תרשים קורות יסוד, עמודי יסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות היסוד, חתכים בקורות יסוד ומיפלים של כל הקורות;
- מבט על כל קורה בנפרד עם פירוט הזיון וחתכים לכל קורה בנפרד;

ד. תכנית רצפה תלויה / מונחת :

- תרשים הרצפה, קורות הרצפה בולטות ו/או סמויות, עמודי היסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות הרצפה וחתך קורות הרצפה, עובי הרצפה וחלוקה לצלעות במקרה של רצפת צלעות, הנמכות לאינסטלציה, למעליות ולדרגנועים, במידות הצורך.
- מבט על כל קורה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה, כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד. במקרה של ריצפה ללא קורות תשורטט הרצפה פעמיים, כאשר כל כיוון זיון ישורטט על תוכנית נפרדת. התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה.
- פתרון לגבי פירוק התבניות.

ה. תכנית המרחבים המוגנים (במקרה הצורך) (בכל מקום שרשום מקלט הכוונה למקלט ו/או מרחב מוגן) :

- תרשים רצפת המקלט ותקרת המקלט;
- מבט על כל אחד מקירות המקלט, תוך פירוט מלא של הזיון בכל אחד מהאלמנטים;
- הוראות מיוחדות לגבי איטום המקלט, הפסקות יציקה וחיבור אלמנטים כגון: דלתות הדף, סולמות, צינורות אוורור ותאי סינון הקשורים במקלט.

ו. תכנית קורות קשר :

- תרשים קורות קשר, עמודי יסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות הקשר, חתכי קורות הקשר ומפלסים של כל הקורות וחלקי הקורות;
- מבט על כל קורה בנפרד עם פירוט הזיון וחתכים לכל קורה בנפרד.

ז. תכניות תקרות :

- תרשים התקרה, קורות התקרה, בולטות ו/או סמויות, עמודים בקומה התחתונה ומרזבים, כולל: מידות עמודי הקומה התחתונה, אורך קורות התקרה וחתך קורות התקרה, עובי התקרה וחלוקה לצלעות במקרה של תקרת צלעות; הנמכות לאינסטלציה במידת הצורך, פירוט משטחים משופעים ואופקיים למדרגות.

CONT-10-2310

מס' חזרה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

רוטשילד - פינוי

פרויקט:

סטטוס:

[סטטוס חזרה]

חזרה:

גרסה:

אנדר רפי

ספק:

הנזמת מבנים בע"מ

אבנר רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-515456-51

רוטשילד בע"מ
515851194
ח.פ.

- מבט על כל קורה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד; במקרה של תקרה ללא קורות, תשורטט התקרה פעמיים כאשר כל כיוון של זיון ישורטט בתכנית נפרדת.
- התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה; פירוט אלמנטים טרומיים, במקרה של תקרה טרומית ופרטי התחברותם.

ח. תכנית הגגות:

- תרשים הגג, קורות הגג ועמודים בקומת הגג, וכן עמודי חיזוק בקומת הגג במידת הצורך, כולל: מידות העמודים בקומת הגג, אורך קורות הגג וחתך קורות הגג והמעקות.
- פתחים ליציאה לגג, לצנרת, לארובות אוורור וכו'. עובי הגג עם סימון הגבהות בגג ליצירת שיפועים לניקוז ו/או ליציקת בטון שיפועים בנפרד. במקרה של גג צלעות – עובי הגג וחלוקה לצלעות. במקרה של תקרה טרומית פירוט אלמנטים טרומיים עם פרטי התחברותם.
- מבט על כל קורה ומעקה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה, כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד. במקרה של גג ללא קורות ישורטט הגג פעמיים, כאשר כל כיוון של זיון ישורטט על תכנית נפרדת, התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה.

ט. תכנית מהלך השתנות העמודים:

- תרשים העמודים בכל קומה וקומה, כולל: מידות, חתכי העמודים והמרחקים ביניהם;
- מבט על כל עמוד ועמוד בנפרד, עם ציון צורת השתנות העמוד, צורת שינוי הזיון וסידור הזיון במעבר בין קומה לקומה. סידור המרזבים ומיקומם.
- חתכים טיפוסיים לעמודים, עם סימון צורת החישוקים ומספרם;
- ציון העומסים המועברים על ידי העמודים בכל קומה וקומה.
- רשימה כללית של כל העמודים במבנה לפי קומות כולל: חתכים, זיון ומפלס שינויים.

י. תכנית קירות חוץ:

- מבט על כל אחד מקירות החוץ של הבניין לפני הטיח, כולל: סימון עמודים, קורות, תקרות, פתחים, חגורות, בניה עם סימון חלוקה לנדבכים, קירות כפולים עם סימון חלוקה לנדבכים ועוביים של הקיר החיצוני והקיר הפנימי. פירוט הזיון של חגורות, הגבהות ועמודי חיזוק שאינם מופיעים בתכניות אחרות;
- במקרה של קירות טרומיים – סימון חלוקת האלמנטים, תפרים, פרט החיבור והעיגון, פרטי קצה ותכנית תבניות, פרטי ניקוז.
- חתכים בחגורות ובעמודי חיזוק, סידור החישוקים וציון מספרם.
- פרטי חיפוי האבן והחלוקה על בסיס תכניות האדריכל ופרטי החיזוק לשלד הבניין.

מס' חזרה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חזרה]

ביתא רוסטילי בע"מ
515851194

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסה]

אנוני רפי
הנדסת מקנים בע"מ
51-3754
פרוקט: רוסטילי - רפי
בנין
פסק: אנוני רפי
הנדסת מקנים
בע"מ

יא. תכנית מחיצות בנויות ותקרות תותבות:

- תרשים בק.מ. 1:100 לפחות; או בק.מ. אחר לפי הצורך ובהתאם לדרישות המפקח; של המחיצות במרתף, בקומת קרקע וביתר הקומות.
- מבט על כל מחיצה לכל גובה הקומות, כולל: סימון עמודים, קורות, תקרות, פתחים, חגורות, פרטי חיבור בניה עם סימון חלוקה לנדבכים. קירות כפולים עם סימון חלוקה לנדבכים ועוביים של הקיר החיצוני והקיר הפנימי, פירוט הזיון של החגורות, הגבהות ועמודי חיזוק שאינם מופיעים בתכניות אחרות;
- פרטים טיפוסיים לחיבור מחיצה לעמוד ולתקרה בקומת ביניים וחיבור מחיצה לעמוד ותקרה בקומת הגג.
- פרטים של תקרות תותבות ופרטי חיבור לשלד הבניין.

יב. מהלכי מדרגות:

- תרשים מהלכי המדרגות השונים כולל תנוחה וחתכים לרוחב ולגובה, כולל פירוט ברזלי הזיון, מידות, עובי משטחים משופעים ואופקיים, שיניים וכו'.

יג. אלמנטים בפתוח ובמגרשי החניה:

- תכנון קונסטרוקציה לכל האלמנטים שבמסגרת עב' הפיתוח כדוגמת קירות, חיפויים, גדרות, שערים, מבנה חניה, פילרים, ביתן אשפה, בסיסים לעמודי תאורה וכו', לרבות תכניות וחתכים.

יד. בדיקת ההתאמה של תכניות הפרויקט המוגשות לכל הרשויות והגופים הרלבנטיים לצורך קבלת אישור סופי, לאישורים שניתנו על ידי כל הרשויות והגופים הרלבנטיים בנושאי עבודות הקונסטרוקציה.

טו. עריכת החישובים המפורטים של יציבות המבנים לביצוע העבודות.

טז. ביקורת כל התכניות והמפרטים של האדריכל והיועצים השונים כדי לוודא שהתכנון תואם את דרישות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות כל המתכננים והיועצים האחרים בפרויקט לבחינה ואישור עבור אלמנטים קונסטרוקטיביים בלבד. באחריות היועץ לקיים ישיבות ייעודיות להסבר התכנון ומתן חוות דעתו בכל תחומי התכנון בפרויקט הנוגעים לקונסטרוקציה. באחריות היועץ להעביר התייחסות בכתב ואו על גבי התכניות של כל אחד מן היועצים ואו המתכננים.

זז. ביצוע תכנון מפורט לקבלת הצעות מקבלני ביצוע, לרבות תכנון פרטים בהתאם לתכניות האדריכלות.

יח. עיבוד הפתרונות המפורטים באופן ובקניימ ברור וערוך לביצוע, עפ"י קביעת המזמין ונציגיו.

יט. הכנת מפרטים טכניים המתאימות למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות ע"י המתכנן והאדריכל תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מערכות הנפלות בין המתכננים השונים.

אנוני רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 51-375956

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תכנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט:

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

פס:

אנוני רפי
51-375956

- כ. המפרטים יתבססו על תכניות עבודה מפורטות, התיאורים ברורים ובק.מ. שייקבע ע"י נציג המזמין.
- כא. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"י דיסקט ובתדפיס.
- כב. עדכון האומדן לביצועו של המבנה, שיהיה מבוסס על המפרטים והצרכים, תוך ציון המדד התקף במועד הכנת האומדן.
- כג. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.
- כד. מתן חוות דעת טכנית וייעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- כה. השתתפות בסיורי קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- כו. מתן חוות דעת טכנית, בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- כז. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שידרש לבצוע העבודות.
- כח. הכנת רשימה מומלצת לבדיקות מעבדה או בדיקות שבכוונתו לערוך באתר הבניה או בבתי המלאכה, תוך ציון החלק שבבדיקות אלו שהם חובה עפ"י החוק, התקנות, התקנים או כל דין.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

3.4 פיקוח עליון:

- א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודות יכלול:
- פיקוח עליון על ביצוע העבודות בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק, כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
 - פיקוח עליון על טיב ביצוע הפרויקט וביצוע התחייבויות קבלני העבודות.
 - ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
 - בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והמפקח הבינו את תכניות המתכנן ואת הוראותיו.
 - הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, פרטים אופייניים והכנת דוגמאות לאישור ולבדיקות התאמה לת"י הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
 - דיווח למנהל על התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר ו/או בבית המלאכה.

אנו רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 51-375456

מס' חזרה: CONT-10-2310
סטטוס: [סטטוס חזרה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: [גרסת חזרה]

פרויקט: רוסטילד – פינ
ספק: אנו רפי
הנדסת מבנים

ביתא רוסטילד בע"מ
ח.פ. 515851194

- עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות ומבטיות שיופיעו במהלך בצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים וברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוץ עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
- מתן ייעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ייעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבוניות חלקיים והחשבוניות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח.
- ייעוץ למזמין והשתתפות בברורים עם קבלני העבודות בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ואו הבהרת כוונות המפרט ו
- לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
- הכנה וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הבניה, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר.
- בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר לפרויקט ולאתר.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
- עיבוד תכניות הפרויקט כפי שבוצעו למעשה (AS-MADE) על בסיס תכניות AS-MADE שימסור הקבלן תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע, ומסירתם למזמין ע"ג דיסקט.

אכיל רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.א. 4-375456-51

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: רוטשילד - פינוי

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה:

גרסה:

ספק: בינוי

אנטו רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

רופטשילד בע"מ
ח.א. 515851194

ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה ובמפעל הטרומי באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- סימון יסודות המבנה.
- ביצוע קירות דיפון ויסודות.
- ביצוע רמפת וקירות המרתף.
- בצוע תקרות כל קומה וקומה.
- ביצוע ואישור פרטים אופייניים כגון: חיבור מחיצות לקירות, פרטי איטום (ע"י אחרים), חיפוי אבן, תקרות תותבות וכו' והתאמה לדרישות ת"י.
- בצוע אלמנטים אחרים אשר לדעת המתכנן ו/או המפקח יש חשיבות לבקרה בעת הבצוע.
- בעת יצור במפעל הטרומי.

מובהר שעל המתכנן לאשר בכתב ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת שתיקבע על ידי המפקח את המוכנות לפני ביצוע/ יציקה של כל הנושאים הנ"ל.

- בישיבות תיאום תקופתיות.
- בתקופת הבדק.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל היצרן יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. ייעוץ למזמין בדבר אחזקת המתקן.

4. אופציה לבחירת המזמין:

א. במקרה בו יחליט המזמין להוציא מכרזים לביצוע העבודות ללא תכנון מפורט ולהטיל את התכנון המפורט על הקבלן - יידרש המתכנן להכין תכנון מוקדם וסופי כהגדרתו לעיל וכן מסמכים למכרזים בן קבלנים במתכונת זו.

אשרור רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 51-375656

מס' חזה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חזה]

פרויקט: רוטשילד - פיני תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

ספק: אמנו רפי גרסה: [גרסה]

הנכסת מבנים בע"מ

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 51-3851194

ב. הקבלנים יהיו רשאים להציע פתרונות אדריכליים וקונסטרוקטיביים, ופתרונות אטום ובדוד שונים מהפתרונות שהוצעו ע"י המתכנן. המתכנן ייעץ למזמין בבחינת הצעות הקבלנים ולאחר בחירת הקבלנים יסייע למזמין באשור התכנון שיוגש ע"י מהנדס מטעם הקבלן ובפקוח על הבצוע. לצורך כך ישתתף המתכנן בפגישות, יבדוק תכניות ומסמכים אחרים שיוגשו ע"י הקבלן, יעביר את המלצותיו לדחייתם/לאישורם ו/או את הערותיו לתכנון המוצע, ויבצע פיקוח עליון.

5. שלבי העבודה – אנליזת מנהרת רוח (ככל ונדרש): יבוצע ע"י מעבדה:

5.1 דרישות המודל:

- א. הכנת מודל אקלימי לעומסי רוח אקלימי מדויק ככל הניתן.
- ב. הכנת ניתוח ע"י המודל לבחינת עומסי רוח המקסימליים הקשורים לתכנון קונסטרוקציית וביסוס המגדלים הלוקח בחשבון עומסים דינמיים.
- ג. הכנת ניתוח ע"י המודל לבחינת עומסי רוח הקשורים לתכנון מעטפת חזיתות המגדלים.
- ד. הכנת ניתוח ע"י המודל לבחינת תנודות מקסימליות הנגרמות מעומסי הרוח המקסימליים והשפעתם על השירות לדיירי המגדלים.
- ה. הכנת ניתוח ע"י המודל לבחינת משטר הרוחות הנוצרים בשטחי הפיתוח הסובבים למגדלים, והמלצות על אלמנטים למיתון עומסי רוח אלו.

5.2 תכולות העבודה:

- א. הכנת מודל אקלימי בק.מ. 1:300 או בק.מ. אחר לפי הצורך בהתאם לדרישות המפקח לעומסי רוח של הפרויקט, כולל פרויקטי מגדלים סמוכים מסביב לפרויקט בהתאם לתביעות מאושרות.
- ב. רכישת נתוני סטטיסטיים של משטר רוחות, חישוב מהירויות וכיווני רוחות ממוצעים ומקסימליים, והטמעתם באנליזה.
- ג. בחינת השפעת משטר הרוחות הצפוי על קונסטרוקציית, ביסוס ומעטפת המגדלים לכשל ושירות, וכן החשפה על אזורי הפיתוח הסמוכים לפרויקט.

6. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

7. רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

CONT-10-2310

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט:

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

פסק:

ביתא יוטשילד בע"מ
515851194

8. יובהר כדלקמן:

- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-view, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.
- ג. חשבונות המתכנן יוטענו ע"י המפקח למערכת ה-view לתיקיית "חשבונות מוגשים", כתנאי לטיפול בהם.

אנוני רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-379456-51

פרויקט:	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-10-2310
ספק:	גרסה:	סטטוס:	[מחזור חוזה]

ביתא הנדסה בע"מ
ח.פ. 513851194

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש ע"י המנהל.
2. המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות תכנון הקונסטרוקציה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.
7. לויז' להשמת התכנון : יקבע בהמשך בהתאם להתקדמות התכנון

ביתא יוטיליז בע"מ
ח.פ. 515851194

אברהם רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 51-375456

פרויקט: רוטשילד – פינו'	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה: CONT-10-2310
ספק: אנוני רפי	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]
הנדסת מבנים		
בוג"מ		

נספח י"דשכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין למתכנן בשעורים כדלקמן:
- סכום קבוע ומוחלט של 2,550 ש"ח (במילים: אלפיים חמש מאות וחמשים ש"ח) לכל יחידת דיור במבנה.
- שכ"ט מגלם בתוכו את כל שאר השטחי בפרוייקט, לרבות שטחים משותפים, מרתפים, מבני ציבור, מסחר, משרדים ועוד.
- למען הסר ספק, הסכומים הנ"ל כוללים תכנון כל המצוי במגרשים לרבות: חדרי טרנספורמציה, קירות תומכים, גדרות, מעקות, בסיסי עמודי תאורה, פרגולות ואלמנטים בפתוח בשטחים ציבוריים.
2. הפרויקט והתכנון יכלול יחיד, שטחי מסחר, משרדים, מלונאות ומרתפים בהיקף שהוצג למתכנן.
3. למען הסר ספק:
- 3.1 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בנספח ה' לחוזה.
- 3.2 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב' ונספח ח'.
- 3.3 התמורה הינה סופית ולא תאושרנה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.
- 3.4 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, בקשות לתוספת שכר ידונו בתנאים כמפורט בסעיף 8 לחוזה בלבד.
- 3.5 תוספות שכר ככל שיתקבלו על פי סעיף 8.2.2 לחוזה יחושבו בשיעורים כדלקמן ובלבד שהגדלת מספר יחידות הדיר, מהווה חריגה מהיקף השטחים, המפורט בסעיף 2 לעיל:
- 3.5.1 ש"ח לכל יחידת דיור.
- 3.5.2 ש"ח כל מ"ר בנוי ומקורה של המסחר (עילי ותת קרקעי).
- 3.5.3 ש"ח לכל מ"ר בנוי ומקורה של המרתפים.
4. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן אוקטובר 2022 [מדד בסיס] (העומד על [נקודות מדד] נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
5. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אשור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
6. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

מס' חוזה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: חוטשילד - פינוי

ספק: בינו

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

© וקסלר, כרגמן ושות' עורכי-דין

אנוני רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-515651794

ביתא חוטשילד בע"מ
ח.פ. 515651794

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
- | | | |
|-----|---|-----|
| 1.1 | לאחר גמר תכנון מוקדם, ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין - | 15% |
| 1.2 | לאחר גמר התכנון הסופי, חשבון יציבות ואישור שלב זה על ידי המזמין - | 15% |
| 1.3 | לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאות היתרי בניה - | 5% |
| 1.4 | לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - | 15% |
| 1.5 | לאחר גמר הכנת מפרטים ואישור שלב זה ע"י המזמין - | 10% |
| 1.6 | לאחר גמר הוצאת תכניות לביצוע - | 10% |
| 1.7 | במהלך ביצוע הפיקוח העליון - | 25% |
| 1.8 | לאחר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלת העבודות ע"י המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אשור אכלוס ותעודות גמר. | 5% |
| 1.9 | | |
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.
5. הגשת החשבונות תתבצע תוך הטענתם לתיקיית "חשבונות מוגשים" במערכת ה-view@ ויידוע המנהל בהתאם. מובהר כי הטענת החשבון למערכת מהווה תנאי לטיפול בו.

ביתא רחשיל - בע"מ
ח.נ. 515851194

אצ"ב רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.נ. 51-375458

מס' חוזה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: רחשיל - פינץ

ספק: אנון רפי

הנדסת מבנים
בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ / הפועל בשם חברת אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ / המספק שירותים לחברת אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן קונסטרוקציה בפרויקט רוטשילד – פינזי בינוי.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
ח.נ. 515851194

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

שם: אנונו רפי
ת.א: 02946239

כתובת: תל אביב 53 חוזה

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
ח.נ. 515851194

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.נ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2310
סטטוס: [מס' חוזה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: [גרסת תוכן]

פרויקט: רוטשילד – פינזי
ספק: [שם הספק]

נספח "ז"מפרט ביטוחי המתכנן

תאריך: _____

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מרח' יהונתן נתניהו 1ג', אור-יהודה (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מבטחנו: _____ (להלן: "היועץ")
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _____
 למתן שירותי _____ (להלן: "השירותים") ואו
 "ההסכם", לפי העניין

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות היועץ, לרבות בגין השירותים הניתנים לחברה:-

- 1. ביטוח אחריות מקצועית** לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ואו נזק העלולים להיגרם לכל אדם ואו גוף כלשהו (לרבות במפורש לחברה), כתוצאה ממעשה ואו מחדל מקצועי של היועץ ואו עובדיו ואו מי מטעמו לרבות טעות ואו השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ואו עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ואו שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.
 הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים.
 הביטוח כאמור הורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ואו מחדלי היועץ ואו עובדיו ואו מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של החברה כלפי היועץ.
- 2. ביטוח אחריות מעבידים** לכיסוי תבונתו של היועץ על פי פקודת הנוזיקין [נוסח חדש] ואו חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ואו מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ואו עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדי היועץ. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות היועץ כלפי מי מעובדיו.
- 3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** לכיסוי אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה ואו נזק העלולים להיגרם לגופו ואו לרכושו של כל אדם ואו גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ואו מחדלי היועץ ואו מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

הנדסה מבנים בע"מ
 ח.פ. 515851494

מס' חוזה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רוסשילד - פימו

ספק: גמנו רפי

הנדסת מבנים

כללי לכל הפוליסות –

1. "החברה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן.
 2. נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט במהדורה הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.
 3. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על היועץ בלבד, ובשום מקרה לא על החברה.
 4. הפרת תנאי הפוליסות על ידי היועץ בתום לב לא תפגע בזכויות החברה על פי הפוליסות.
 5. הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
 6. הפוליסות כוללות ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדיה ומנהליה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 7. הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום.
- אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עני כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

(חותמת המבטח)	(חתימת המבטח)	(שם החותם)	(תפקיד החותם)
---------------	---------------	------------	---------------


 בחברת רטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851494

מס' חוזה: CONT-10-2310
 סטטוס: [סטטוס חוזה]


 אפריר רפי
 הנדסת מבנים בע"מ
 ח.פ. 51-375456

פרויקט: רטשילד – פינוי
 בינוי
 ספק: אנוני רפי
 הנדסת מבנים
 בע"מ

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
 גרסה: 1

נספח א'

מזהה אישור: 4739050

תאריך הנפקת האישור 15/07/2025		אישור קיום ביטוחים		
אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה, יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם ביתא רוטשילד בע"מ	שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ ואו דוניץ אלעד בע"מ	שם אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ	אופי העסקה: נדל"ן שירותים אספקת מוצרים אחר:	מעמד מבקש האישור משכיר שוכר זכין קבלני משנה מזמין שירותים מזמין מוצרים אחר:
ת.ז.פ. 515851194	ת.ז.פ. 513754564	ת.ז.פ. 513754564	העיסוק המבוטח: המנדט	
מען נתניהו יהונתן 1, אור יהודה 6037601	מען ת.ז.פ. 3326518	מען שד המגניים 53 / חיפה 3326518		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אס, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה				

כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע
					למקרה	לתקופה	
צד ג'	77202369925	מהדורת ביט 2016 שיקלית	30/01/2025	31/12/2025	2,000,000	2,000,000	₪
אחריות מעבידים	73916640025	מהדורת ביט 2016 שיקלית	20/04/2025	31/12/2025	20,000,000	20,000,000	₪
אחריות מקצועית	77202369925	נוסח שפי ב.ר. 2018	30/01/2025	31/12/2025	4,000,000	4,000,000	₪

פירוט השירותים (נכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחסכון. ניתן לחצות בטופס גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי, 084 שירותי פיקוח ובקרה, 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור



אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

נספח א'

מזהה אישור: 4739050

תאריך הנפקת האישור 15/07/2025		אישור קיום ביטוחים		
אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי החצעה וחריגיה, יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם ביתא רוטשילד בע"מ	שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ בע"מ ואו דוניץ אלעד בע"מ	שם אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר:	מעמד מבקש האישור: ☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכין ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר:
ת.ז./ח.פ. 515851194	ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ. 513754564	העיסוק המבוטח: מהנדס	
מען נתניהו יהונתן 1, אור יהודה 6037601	מען תאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה	מען שד המגורים / 53 חיפה 3326518		

כיסויים							
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן לחזק תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן לחזק תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
צד ג'	77202369925	מהדורת ביט שיקלית 2016	30/01/2025	31/12/2025	2,000,000	₪	302,307,309, 315,321,328
אחריות מעבידים	73916640025	מהדורת ביט שיקלית 2016	20/04/2025	31/12/2025	20,000,000	₪	309,319,328, 350
אחריות מקצועית	77202369925	נוסח שפי בר. 2018	30/01/2025	31/12/2025	4,000,000	₪	301,303,321, 327,328,332 - 6 חודשים

פירוט השירותים (נכסיו, לשירותים המפורטים בחסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק תחון, ביטוח וחשכון. ניתן לחציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):
038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי, 084 שירותי פיקוח ובקרה, 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח



נשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

בקני"מ שיקבע ע"י המזמין :

1. ... חישוב יציבות.
2. מתווה.
3. יסודות ועמודי יסוד.
4. קורות יסוד ומסדים.
5. תכנית מתווה ומפלסים לעבודות עפר כולל סימון מרווחי עבודה נדרשים ומרחקים מיסודות בתאום עם יועץ קרקע.
6. תכניות לכלונסאות דיפון.
7. רצפת חניון.
8. אזורי פירים מפלס מרתף.
9. תקרת חניון (כל מפלס בנפרד).
10. תקרת קומה בכל המפלסים (כולל קורות).
11. גגות בטון ומעקות.
12. עמודים (כולל חתכים, מפלסים, זיון וכ"י).
13. אזורי פירים בכל מפלס.
14. חדרי אשפה וחצרות משק.
15. חדרי מכונות ומחסנים.
16. כל חדרי המדרגות.
17. פירים למעליות ולצנרת.
18. חתכים אנכיים.
19. מסתורי כביסה.
20. חזיתות קונסטרוקטיביות ופריסת מחיצות מבנייה רטובה – התכנית תראה את העמודים, הקורות, החגורות האופקיות והאנכיות, הפתחים והשרולים, סדור הבלוקים והשלמות היציקה פריסת ופרטי חיפויי אבן לרבות פרטי חיזוק ועיגון וכ"י.

מס' חוזה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסת חוזה]

רוטשילד - פימי

בינוי

אמנו רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אנוני רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-375450-51
פרקט:

30
בירח רוטשילד בע"מ
51505170-5

21. SKYLIGHT וחזיתות מסך אלומיניום – בדיקה ואישור קונסטרוקטיבי לתכניות יצרן ושרטוט פרטי קונסטרוקציה נדרשים.
22. תכניות עם סימון הפניות לפרטי בניין ופרטי בידוד ואיטום של היועצים הרלבנטיים.
23. פרטי בניין שונים, כגון: פרטי קירות טרומיים, פריקסטים, כרכובים, כיסי חלונות, חגורות, מעקות וכו'.
24. תכניות ופרטי תקרות תותבות.
25. פרטי איטום גגות, קורות יסוד, תפרים אנכיים ואופקיים, מרתפים, חלקי מבנה תת-קרקעיים, בורות שאיבה, תחתית פירי מעליות, רמפות, מדרגות, קירות תומכים, אדניות, חדרי אשפה, מאגרי מים, חדרי אמכטיה ושירותים, מסתורי כביסה, מרפסות, מעברי צנרת בין קומות, ארונות מים קומתיים.
26. פרטי מסגרות ועיגונים באלמנטים מבטון.
27. פרטי בסיסים למערכות ומתקנים מכניים.
28. פרטי קונסטרוקציה לאלמנטים שונים בפתוח ובמגרשי החניה (קירות מסתור, גדרות, לרבות פרטי חיפוי אבן, גגונים, פריקסטים, מתקני אשפה, יסודות לעמודי תאורה ולריהוט גן וכו').
29. שערים.
30. רשימות ברזל מפורטות.
31. מפרטים
32. תכניות הרכבת אלמנטים טרומיים בקני"מ 1:50 לפחות – עם שמות אלמנטים, סימון פרטי חיבור (בקני"מ שלא יפחת מ-1:10), מידות רלוונטיות להרכבה, מידות האלמנטים והתפרים והעמדתם. תכניות ההרכבה יכללו נתונים להפקת לוחות ייצור ממוחשבות באמצעות תוכנה שתותקן אצל המתכנן ע"י הקבלן.
33. רשימת יצור ולוחות יצור (הלוח יסודר לפי קומות עם משבצת לצורך רשום תאריך יציקת האלמנט).
34. תכנית תבניות לאלמנטים טרומיים (בקני"מ שלא יפחת מ-1:25) כולל הכנות לחשמל וחורים למעבר מערכות האינסטלציה ולמערכות אחרות במידת הצורך. תכנית תבנית לאלמנט תכלול: מבט על צד פנימי של האלמנט, מבט על ארבעת הקצוות של האלמנט, חתכים אפיינים אופקיים. במידה ויהיה צורך לפרוט מעמיק יותר של גמר חיצוני של האלמנט (פריסת אבן, קרמיקה וכד'), יוכן בגיליון מבט מהצד החיצוני של האלמנט. על גבי המבטים והחתכים, מלבד המידות הנדרשות יסומנו שמות פרטי קצוות, פרטי פתחים וחתכים אופייניים אנכיים. יסומנו גם מקומות של אבזרים ושקעי חיבור, אבזרי חשמל (במידה וקיימים) ושקעים וחורים מותאמים למעברי צנרת. קביעת שמות האלמנטים והפרטים תתואם עם הקבלן.

35. תכנית זיון לכל אלמנט כולל פרטי עגון להרמה והשענה בזמן הרכבה, ופרטי חיבור למבנה (פלסקות). תכניות הזיון יכללו מעבר לפרטי הזיון גם: פרטי אבזרי חיבור,

מס' חזרה: CONT-10-2310

סטטוס: [סטטוס חזרה]

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [גרסה]

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

בע"מ

ספק: 51-375456

פרויקט: 51-375456

הנדסת מבנים בע"מ

אנוני רפי

רוש"לד - פינוי

בינוי

אנוני רפי

הנדסת מבנים

</

36. לפי סוג וקוטרי ברזל וכמות בטון באלמנט.
37. פרטי אלמנטים טרומיים – פתחים, חיבור בין אלמנטים, חיבור אל המבנה עם מידות רלוונטיות להרכבה וסימון אביזרי הרכבה וחיבור.
38. רשימת פתחים ושרולים, באלמנטי בניה, עם הפניה למקומם בתוכניות, הפתחים והשרולים ימוקמו עם קווי מידה בכל התוכניות.
39. סט דפי ריכוז של חתכים אופייניים אנכיים. סט פירטי קצוות אלמנטים ושקעי חיבור. סט פרטי פתחים (בקני"מ 1:5 לפחות).
40. תכניות קונסטרוקציה מפלדה.
41. רשימת הנחיות לתכנון אלמנטים קונסטרוקטיביים ולעומס מותר עבור המשתמשים.
42. כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
43. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
44. מובהר בזאת שהתוכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
45. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין, לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

30
הנדסת מבנים בע"מ
515851194-4
פ.נ.

אבנור רפי
הנדסת מבנים בע"מ
515851194-4
פ.נ.

CONT-10-2310

מס' חוזה:

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה:

[חתימה חוזה]

פרויקט: רחשילד - פיני

אבנור רפי
הנדסת מבנים
בע"מ

ספק:

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

(המזמין)

אני הח"מ אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- חיפה בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194
מס' חוזה: CONT-20-2310
סטטוס: []

פרויקט: רוטשילד פינני תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
ספק: אנונו רפי גרסה: [גרסת חוזה]
בע"מ

אנונו רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 51-375456

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר חיפה עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקיז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקיז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הנאים מכוונכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

ביתא רוטשילד בע"מ
515851194

אנונו רפי
הנדסת מבנים בע"מ
ח.פ. 4-5135456

מס' חוזה: CONT-10-2310

סוטט: [חתימת חוזה]

תבנית מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: [חתימת חוזה]

פרויקט: רוטשילד - פינ

ספק: אנונו רפי

הצעת מחיר תכנון קונסטרוקציה

הנדון: תכנון קונסטרוקציה עבור 3 מבנים בני 30 קומות ו-3 מבנים בני 18 קומות, סה"כ כ- 535 יח"ד, ע"ג קומת מסחר ציבורי ומשרדים בשטח כולל של כ- 3000 מ"ר + חניון תת קרקעי פרויקט פיננסי בינוי, מתחם רוטשילד, קרית אליעזר, חיפה.

1.0 העבודה כוללת:

- 1.1 עבודות ביסוס
- 1.2 עבודות בטון
- 1.3 עבודות בטון טרום
- 1.4 עבודות בניה
- 1.5 עבודות חיפוי אבן
- 1.6 עבודות קונסטרוקציית פלדה וקירוי פנלים/פחים
- 1.7 קירות ואלמנטים קונסטרוקטיביים בפיתוח בהיקף המגרש
- 1.8 פיקוח עליון באתר
- 1.9 ישיבות תיאום תכנון וחתימה על מסמכי רישוי כאחראי מתכנן שלד המבנה.
- 1.10 תכנון ב- REVIT, BIM360.

2.0 שלבי העבודה ההנדסית ומירוט השירותים:

2.1 תכנון מוקדם:

- 2.1.1 בדיקת אלטרנטיבות סטטיות שונות וקביעת עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה בתיאום עם האדריכל והיועצים.
- 2.1.2 הכנת תוכניות עבודה מוקדמות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית העקרונית של המבנה.

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

2.2 תכנון סופי:

- 2.2.1 הכנת חישוב ראשוני של יציבות המבנה להיתר בניה.
- 2.2.2 הכנת תוכניות קונסטרוקציה למרחבים מוגנים בהתאם לדרישות פיקוד העורף והגשתם לאישור הג"א.
- 2.2.3 הכנת תוכניות סופיות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית המוסכמת עם המזמין.
- 2.2.4 הכנת חישובים סטטיים והגשתם לרשויות.

2.3 תכנון מפורט:

- 2.3.1 הכנת החישובים המפורטים של יציבות המבנה לביצוע העבודה.
- 2.3.2 הכנת תוכניות עבודה מפורטות של חלקי המבנה הקונסטרוקטיביים והשלד כולל כל הפרטים הקונסטרוקטיביים כדרוש לביצוע המבנה.

2.4 פיקוח עליון:

- 2.4.1 פיקוח עליון על ביצוע הרכיבים הקונסטרוקטיביים והשלד של המבנה באתר הבנייה ובמפעלי היצור בהתאם לתוכניות.
- 2.4.2 יעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים.
- 2.4.3 חדרכה ומתן חסברים למפקח באתר בכל הקשור והמתחייב מביצוע שלד המבנה.

3.0 הצעת המחיר אינה כוללת:

- 3.1 צילומים והענקות.
- 3.2 דו"ח קרקע לתכנון הביסוס.

4.0 תמורה:

4.1 סה"כ עבור העבודה:

- 4.1.1 תכנון קונסטרוקציה ופיקוח עליון, כ- 535 יח"ד, בשישה מבנים, סך של – 2,550 ש"ח/יח"ד.
- 4.1.2 כתבי כמויות במידה ויידרש יתומחר בנפרד.

4.2 אבני דרך לתשלום:

- 4.2.1 תכנון מוקדם..... 20%
- 4.2.2 במהלך הכנת חומר להיתר ועד ההגשה להיתר..... 20%
- 4.2.3 תוכניות טפסנות לאישור היועצים..... 10%
- 4.2.4 במהלך הכנת חומר למכרז..... 20%
- 4.2.5 תוכניות לביצוע..... 20%
- 4.2.6 פיקוח עליון בהתאם להתקדמות השלד..... 10%

4.3 כללי:

- 4.3.1 לכל תשלום יש להוסיף מע"מ כחוק בעת התשלום.
4.3.2 תנאי תשלום שוטף + 30 יום. 45 יום
4.3.3 התשלום צמוד למדד תשומות הבניה חודש אוקטובר 2022 (168.68)

נשמח להתכבד בהזמנתכם.

בכבוד רב,
אינג' רפי אנונו
הנדסת מבנים בע"מ

אישור מזמין העבודה:

ביתא דוטשילד בע"מ
ח.נ. 5851194.0

שם וחתימה

תאריך

- התוצר מאושר דבר לומר על נוסח הסכם ההקצא לתקן את התוצר
אודות טקסט שאנו מלאים ונציג תשלום.
- אנו מלאים נוסח הסכם לתקן את התוצר A לתקן
המחיר לתקן נוסח פירוט לתקן ט על דמיס מאז לתקן.